



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Stefania Ciani	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20953 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente

TRA

Parte_1 (ROMA (RM), 08/11/1954), con il patrocinio dell'avv. FELICI MASSIMO giusta procura speciale in atti;

ricorrente

E

CP_1 (MODUGNO (BA), 04/06/1960), con il patrocinio dell'avv. GENTILE ALESSANDRA giusta procura speciale in atti;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: separazione personale.

CONCLUSIONI

All'udienza del 16/01/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, *Parte_1* premesso che in data 08/06/1991 contraeva in Roma matrimonio con *CP_1* e che dall'unione nasceva la figlia *Per_1* (1993), esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile a causa del contegno del marito che improvvisamente e inaspettatamente a novembre 2020 le aveva comunicato l'intenzione di separarsi intimandole di allontanarsi dalla casa familiare in quanto di sua esclusiva proprietà; nonostante le richieste della moglie di rimanere a vivere nella casa familiare in quanto non vedente e abituata da anni a muoversi nel predetto immobile, il *Con* aveva iniziato a serbare comportamenti maltrattanti nei confronti della moglie, rivolgendole insulti, staccando ripetutamente la corrente elettrica, spegnendo il riscaldamento durante l'inverno e financo intimandole di non tenere in casa il suo cane guida perché lasciava i peli; insospettita dal comportamento del marito, l'esponente aveva incaricato un'agenzia investigativa che aveva accertato che il coniuge intratteneva una relazione extraconiugale con un'altra donna; tutto ciò premesso la *Parte_1* chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, assegnazione in suo favore della casa familiare e previsione che ciascun coniuge avrebbe provveduto

autonomamente al proprio mantenimento.

Si costituiva in giudizio **CP_1** che non si opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi ma contestava le avverse allegazioni e istanze e, in particolare, le domande di addebito e di assegnazione della casa familiare in favore della **Parte_1** da quest'ultimo proposte.

All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto disponendo che ognuno avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento, dava atto che la casa familiare di proprietà esclusiva del **Con** sarebbe rimasta in godimento allo stesso e prescriveva alla **Parte_1** di allontanarsene entro il 30/11/2021, asportando i suoi beni ed effetti personali; quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 23/01/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.

Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi **Parte_1** e **CP_1** relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il giorno 08/06/1991.

Merita, altresì, di essere accolta la domanda di addebito al coniuge proposta dalla ricorrente.

Invero, a norma dell'art. 151 comma 2 c.c. *“Il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.”*

Con riferimento ai presupposti, l'addebito è subordinato all'istanza di parte e deve essere dichiarato ove ne ricorrano le circostanze.

Quanto alle circostanze è necessario che via sia una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio nonché che sussista il nesso causale tra la predetta violazione e la crisi coniugale che ha portato all'intollerabilità della prosecuzione del rapporto.

Alla stregua dell'art. 143 c.c. *“dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.”*

Con particolare riferimento alla violazione del dovere di fedeltà, deve preliminarmente osservarsi che è consolidato l'orientamento secondo cui *“grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale*

all'accertata infedeltà” (Cass. n. 11130/2022; cfr. Cass. ord. n. 16735/2020; Cass. ord. n. 27777/2019; Cass. n. 3923/2018; Cass. n. 2059/2012).

Con riferimento al tipo di condotta che integra causa di addebito, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che *“la reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, soprattutto se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale”* (Cass. n. 5090/2004; cfr. Cass. n. 16859/2015; Cass. n. 21576/2018; Cass. ord. n. 16822/2022).

Inoltre, *“la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c. (anche) quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge* (Cass. ord. n. 16822/2022; cfr. Cass. n. 21657/2017; Cass. n. 8929/2013; Cass. n. 15557/2008).

Nondimeno, la violazione dei doveri di fedeltà deve inserirsi in una fase temporalmente antecedente alla crisi coniugale (nesso cronologico) costituendo così la causa della crisi stessa (nesso causale).

Dunque, *“la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito”* (Cass. n. 11448/2017; cfr. Cass. ord. n. 4540/2011, Cass. n. 12373/2005 che richiama Cass. n. 12130/2001 e n. 13747/2003, 17056/2007, 1202/2006, 12373/2005).

Nel caso specifico i testi escussi nel corso del procedimento hanno confermato che il ^{Con} ha intrapreso una relazione extraconiugale con altra donna, ciò che ha determinato la crisi coniugale.

In particolare la teste ^{Testimone_1}, figlia delle parti e residente nello stesso stabile ove è ubicata la casa familiare, in risposta al capitolo 4 della memoria istruttoria di parte ricorrente [*Se è vero che prima del mese di novembre 2020 il sig. ^{Co} aveva iniziato una relazione con un'altra donna*], ha dichiarato: *“Si è vero, li ho visti in strada insieme e ho assistito allo scambio di effusioni, baci e abbracci, erano nel quartiere della nostra casa”*; sul successivo capitolo 5 [*Se è vero che il sig. ^{Co} ha portato in casa la sua amica anche in presenza della moglie*] la teste ha affermato: *“Si è vero per due volte l'ho incontrata*

personalmente, mentre scendeva le scale di casa nostra e poi mi è stato riferito da mia madre che, non essendo vedente, ha sentito più volte una donna parlare in casa. Preciso che mia madre avendo paura di lui si chiudeva in camera. Anzi ricordo pure che nel mese di Febbraio 2021, mentre mia madre era in ospedale perché si era rotta il femore, ho visto questa persona stendere i panni sul balcone di casa nostra”.

Il teste **Tes_2** investigatore privato che su incarico della ricorrente ha redatto la relazione investigativa prodotta dalla **Parte_1** ha confermato integralmente il contenuto della predetta relazione e in risposta al capitolo 4 della memoria istruttoria della ricorrente, sopra trascritto, ha dichiarato: *“Si è vero, sono a conoscenza del fatto perché durante il pedinamento del Sig. **Co** ho potuto vedere che si incontrava spesso con un'altra donna, li ho visti baciarsi e procedere <mano nella mano>”.* Sul successivo capitolo 5 il teste ha affermato: *“Ho visto spesso l'amica recarsi a casa del **Co** ma non so se a casa ci fosse la moglie”.*

A tali risultanze istruttorie da cui risulta comprovata l'infedeltà coniugale del **Con** aggiungasi che il resistente non ha affatto contestato che dopo circa ventinove anni di matrimonio lo stesso ha comunicato alla moglie che intendeva separarsi e che essendo la casa di sua proprietà ella doveva andarsene, essendosi limitato ad affermare che si trattava di un rapporto logoro da anni, circostanza rimasta tuttavia del tutto sfornita di prova non avendo il **Con** articolato alcun mezzo istruttorio né depositato le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., mentre la figlia delle parti, **Per_1** durante la deposizione testimoniale ha pure confermato che il padre, dopo aver comunicato alla moglie la sua intenzione di separarsi, ha posto in essere una serie di comportamenti aggressivi e vessatori ai di lei danni.

Per completezza giova evidenziare che alcuna parte ha proposto domanda di mantenimento.

Ricorrono giustificati motivi avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio per disporre la parziale compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione del 50%, mentre il restante 50%, liquidato in dispositivo, deve essere posto a carico del ^{Con} soccombente rispetto alla domanda di addebito.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20953/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:

dichiara la separazione personale dei coniugi ^{Parte_1} (ROMA (RM), 08/11/1954) e ^{CP_1} ODUGNO (BA) 04/06/1960) relativamente al matrimonio dagli stessi contratto il 08/06/1991 con addebito al marito e alle seguenti condizioni:

i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;

ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;

dà atto che la casa familiare sita in Via Casetta Mattei n. 151 è lasciata nella esclusiva disponibilità del ^{Con} che ne è proprietario;

dichiara compensate in ragione del 50% le spese di lite tra le parti;

condanna il resistente ^{CP_1} a rifondere alla ricorrente ^[...]

^{Parte_1} il restante 50% delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.900,00 (pari al 50% del totale di euro 3.800,00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 30/04/2024.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Stefania Ciani

Il Presidente

Dott.ssa Marta Ienzi